CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL

RELATOR - CONSELHEIRO WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO

7ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara, dia 31-03-26

Item 118
Processo: TC-004401.989.24-9
Prefeitura Municipal: Porto Feliz.
Exercício: 2024.
Prefeito(a): Antônio Cássio Habice Prado.
Advogado(s): Anselmo Ferreira de Oliveira Filho (OAB/SP nº 243.162) e André Santana Navarro (OAB/SP nº 300.043).
Procurador(es) de Contas: José Mendes Neto.
Fiscalizada por: UR-9.
Fiscalização atual: UR-9.

EMENTA: CONTAS ANUAIS. PREFEITURA MUNICIPAL. ATENDIMENTO AOS ÍNDICES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. PARECER FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO PARA QUE A PREFEITURA PROMOVA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELECIONAR ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUE IRÁ FAZER A GESTÃO DO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL.

PORTO FELIZ	
DESCRIÇÃO	**DADOS**
Pertence a (região administrativa)	Sorocaba
Porte (2024)	Médio
População (2024)	58.345 habitantes
Área territorial	556,706 km²
Grau de urbanização (2024)	91,69 %
PIB per capita a preços correntes (2022)	R$ 69.921,89
Receita por habitante (2024)	R$ 9.276,34
Receita total (2024)	R$ 541.228.063,36
Despesa total (2024)	R$ 521.889.577,68
Resultado orçamentário (2024)	R$ 19.338.485,68

Examinam-se as **Contas da Prefeitura Municipal de Porto Feliz**, relativas ao **exercício de 2024**, auditadas pela Unidade Regional de Sorocaba (UR-9), a qual consignou os seguintes achados na conclusão de seu relatório (evento 42.22):

A.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Incorreta contabilização dos valores relativos à devolução de duodécimos;

A.1.2. RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL: déficit orçamentário diminuiu o superávit financeiro retificado;

A.5.3. ENSINO: Incorreta contabilização dos valores relativos à utilização dos recursos da Complementação VAAR;

A.5.3.1. DEMAIS INFORMAÇÕES SOBRE ENSINO/FUNDEB/CONTROLE SOCIAL: o CACS Fundeb não supervisionou a elaboração da proposta orçamentária anual;

B.2. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL: Ausência de divulgação dos Balanços, Peças Orçamentárias e Pareceres Prévios do TCE-SP;

B.6.1. HORAS EXTRAS: Realização excessiva de horas extras; planejamento inadequado na gestão de pessoal (reincidência);

C.1. ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEG-M): estagnação/involução dos índices apurados; Necessidade de adoção de medidas para corrigir impropriedades nos aspectos que compõem o IEG-M; Potencial não atingimento das metas propostas pela Agenda 2030 entre países- membros da Organização das Nações Unidas (ONU), estabelecidas por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);

C.1.1. I-PLAN: Inadequações que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (reincidência);

C.1.2. I-EDUC: Apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados; inadequações que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (reincidência);

C.1.3. I-SAÚDE: Apontamentos diversos que denotam potencial comprometimento da efetividade dos serviços prestados; inadequações decorrentes dos quesitos do IEG-M 2023 que comprometem o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável-ODS estabelecidos pela Agenda 2030 entre países-membros da ONU (reincidência);

D.1. FISCALIZAÇÃO ORDENADA: Irregularidades verificadas;

D.2. FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP: Divergências entre os dados informados pela Origem e aqueles apurados no Sistema Audesp (reincidência);

D.3. DENÚNCIAS / REPRESENTAÇÕES / EXPEDIENTES:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL

Constatação de impropriedades na cessão de uso de bem público;

D.4. ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES, RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES DO TCESP: Inobservância às Recomendações desta E. Corte.

Exercício 2020	TC 003248.989.20-4	DOE-TCESP 09/01/2023	Data do Trânsito em Julgado 13/03/2023
Recomendações / determinações			**Atendida**
Mantenha adequado planejamento fiscal (ver item C.1.1 deste relatório);			Não
Adote rígido controle contábil sobre a dívida judicial;			Sim
Proceda o aperfeiçoamento dos temas afetos ao IEGM (ver itens C.1.1, C.1.2 e C.1.3 deste relatório);			Não
Considere os pontos necessários à elevação da qualidade dos serviços prestados na educação e saúde (ver itens C.1.2 e C.1.3 deste relatório);			Não
Corrija os apontamentos referentes à gestão de pessoal (cargos em comissão com exigência de nível médio);			Sim
Considere a fidedignidade das informações prestadas ao AUDESP (ver item D.2 deste relatório);			Não
Exerça as recomendações/determinações desta E. Corte (ver item D.4 deste relatório).			Não

Exercício 2021	TC 007231.989.20-3	DOE-TCESP 22/09/2023	Data do Trânsito em Julgado 10/11/2023
Recomendações / determinações			**Atendida**
Estruture o setor de planejamento e aprimore as peças orçamentárias (ver item C.1.1 deste relatório);			Não
Propicie o regular funcionamento da Ouvidoria Municipal;			Sim
Assegure a fidedignidade e tempestividade da transmissão de dados ao Sistema Audesp (ver item D.2 deste relatório);			Não
Corrija sua escrituração contábil, principalmente em relação aos passivos judiciais;			Sim
Cumpra integralmente os ditames da Lei do Fundeb e aplique os valores recebidos dentro do exercício;			Sim
Providencie a reparação de danos na estrutura de seus próprios municipais (ver item C.1.2 deste relatório);			Não
Regularize os Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB para todos os prédios públicos (ver item C.1.2 deste relatório);			Não
Revise todas as respostas fornecidas ao questionário do IEGM para identificar possíveis pontos de melhoria e adote providências para o aprimoramento dos serviços prestados (ver itens C.1.1, C.1.2 e C.1.3 deste relatório);			Não
Utilize os dados do IEGM e das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidas pela agenda 2030 para balizar o planejamento das políticas públicas municipais (ver itens C.1.1, C.1.2 e C.1.3 deste relatório);			Não
Providencie os devidos reparos nos prédios que abrigam suas Unidades de Saúde, além de sistematizar atendimentos e procedimentos administrativos;			Sim
Estabeleça o Plano de Carreira e Remuneração para seus profissionais da saúde (ver item C.1.3 deste relatório);			Não
Exija formação compatível com os trabalhos desempenhados por seus comissionados;			Sim
Aperfeiçoe o setor de Controle Interno;			Sim
Cumpra as instruções, recomendações e determinações do Tribunal de Contas (ver item D.4 deste relatório).			Não

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL

Notificadas, a autoridade responsável e a Origem, por seus advogados, apresentaram informações e documentos (eventos 110 e 121).

O ex-Prefeito afirmou que as gestões orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura de Porto Feliz no exercício de 2024 demonstram equilíbrio e eficiência.

Ressaltou o superávit financeiro do exercício anterior que cobriu o déficit pontual, a existência de recursos suficientes para pagamento das dívidas de curto prazo e o cumprimento rigoroso dos limites legais relativos à saúde, educação, subsídios, precatórios e demais restrições legais.

No que tange à Lei de Responsabilidade Fiscal, alegou que todas as exigências foram cumpridas, incluindo o controle da dívida consolidada líquida, concessões de garantia, operações de crédito e a chamada “regra de ouro”, que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital (art. 167, III, da Constituição Federal). Ou seja, impede o governo de contrair dívidas para pagar despesas correntes, como salários e manutenção de suas atividades operacionais.

Sobre as horas extras, justificou o pagamento em razão da necessidade de continuidade dos serviços públicos, cabendo ao setor de recursos humanos da Prefeitura a adoção de medidas corretivas.

Anunciou providências de aprimoramento dos índices de efetividade da gestão municipal, especialmente por meio de adequações no novo Plano Plurianual, com melhorias na estrutura de governança, definição de indicadores e metas, e registro padronizado de evidências.

Por seu turno, a Prefeitura enfatizou a sólida situação financeira e o cumprimento rigoroso dos limites fiscais e constitucionais durante o exercício de 2024.

Salientou o equilíbrio fiscal, com receita total de R$ 541.228.063,36 e resultado orçamentário superavitário (R$ 19.338.485,68), além da prudência na gestão da despesa com pessoal, que se manteve significativamente abaixo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL

dos limites legais, e o repasse à Câmara Municipal respeitando o teto constitucional.

Esclareceu que a maioria das ocorrências apontadas no Relatório de Fiscalização decorreu de falhas formais ou sistêmicas, como erros de mapeamento e transmissão de dados ao Sistema AUDESP, sendo prontamente corrigidos ou estando em processo de correção pela Administração.

Relativamente à gestão de pessoal, a Municipalidade atribuiu o expressivo dispêndio com horas extras à essencialidade e natureza emergencial dos serviços públicos prestados especialmente na área de Saúde e de Saneamento Básico.

Quanto às políticas públicas de Educação e Saúde, realçou a superação dos patamares mínimos constitucionais na aplicação de recursos próprios, demonstrando o compromisso social da gestão.

Abordou aspectos relacionados à governança e transparência, destacando o conceito "A" obtido no indicador de Governança de Tecnologia da Informação (i Gov TI) e as ações implementadas para aprimorar o acesso público a documentos essenciais, como balanços e peças orçamentárias, com a reorganização do Portal da Transparência e regulamentações recentes que reforçam o compromisso com a publicidade ativa.

Reconheceu a existência de desafios e reincidências em alguns indicadores, evidenciando a adoção de medidas estruturais e planejamento estratégico para corrigir os apontamentos, incluindo a criação de comissões para acompanhar as metas da Agenda 2030 e a implementação de decretos que formalizam a governança intersetorial, demonstrando proatividade e compromisso com a melhoria contínua da gestão pública.

O **Ministério Público de Contas (MPC)** opinou pela emissão de parecer favorável (evento 144), notadamente por entender que os achados de auditoria podem ser alçados ao campo das recomendações, devendo a Administração adotar as providências necessárias para o aprimoramento dos seguintes aspectos:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL

- **Itens A.1.1, A.5.3 e D.2 –** encaminhe informações fidedignas ao Sistema AUDESP;
- **Item A.5.3.1 –** adote providências para que o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb (CACS-Fundeb) supervisione a elaboração da proposta orçamentária anual;
- **Item B.2 –** cumpra rigorosamente a Lei de Acesso à Informação e a Lei de Responsabilidade Fiscal, no que tange à transparência das informações;
- **Item B.6.1 –** reveja a necessidade de contratação de elevado número de horas extras;
- **Itens C.1.1, C.1.2 e C.1.3** – corrija as impropriedades apontadas pelo IEG-M sob as perspectivas Planejamento, Ensino e Saúde, conferindo maior efetividade aos serviços prestados pela Administração, em especial no que tange à obtenção de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todas as unidades de ensino e à elaboração de Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) para os profissionais de saúde.
- **Item D.1 –** sane as irregularidades constatadas em Fiscalização Ordenada referente à Estratégia Saúde da Família – ESF; e
- **Item D.4** – atenda às determinações e recomendações exaradas pela Corte de Contas.

Eis a síntese do apurado pela Auditoria:

Verificações		Apuração	Conclusão
Resultado da Execução Orçamentária *Déficit* amparado em *superávit* financeiro do exercício anterior		- R$ 7.773.227,89 -1,72%	Regular
Déficit orçamentário acarretou *déficit* financeiro		Não	
Percentual de Investimentos		10,79%	-
Resultados:			
	Financeiro	R$ 144.064.165,21	
	Econômico	R$ 57.731.864,96	Regular
	Saldo Patrimonial	R$ 503.727.811,45	
Índice de Liquidez Imediata		12,93	Regular
Precatórios		Regular	
Requisitórios de Baixa Monta		Regular	
Encargos Sociais e Parcelamentos		Regular	
Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) Situação do RPPS com as contas do Ente		Regular	
Limites Legais e Constitucionais - Dívida Consolidada Líquida (DCL), Concessões de Garantias e Operações de Crédito, inclusive por Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) e "Regra de Ouro"		Regular	
Limites Legais e Constitucionais - Limite para Despesa de			
Pessoal 3º Quadrimestre - Artigo 20, inciso III, alínea "b", da Lei			
Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal -			

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL

LRF): Despesa de Pessoal RCL de referência Percentual da Despesa de Pessoal	R$ 162.203.773,47 R$ 479.069.226,27 33,86%	Regular
Percentual máximo: 54,00% Entre 48,6% e 51,3%: início das vedações da LRF		
Limites Legais e Constitucionais - Limite a transferências à Câmara de Vereadores - Artigo 29-A da Constituição Federal Percentual máximo: Até 100.000 habitantes: 7,00% Entre 100.000 e 300.000: 6,00% Entre 300.001 e 500.000: 5,00% Entre 500.001 e 3.000.000: 4,50% Entre 3.000.001 e 8.000.000: 4,00% Acima de 8.000.000: 3,50%	1,51%	Regular
Ensino (Recursos próprios) - Aplicação no exercício (mínimo 25%)	31,91%	Regular
Ensino (Fundeb[4]) - Aplicação de recursos recebidos no exercício (mínimo 90%)	100%	Regular
Ensino (Fundeb) – Aplicação da parcela residual (diferida) do recebido no exercício (até 10%) até 30/04 do exercício seguinte	Prejudicado	
Ensino (Fundeb) - Aplicação de recursos do Fundeb com remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício (mínimo 70%)	93,16%	Regular
Ensino - Aplicação de recursos complementares Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR) Valor Aluno Ano Total (VAAT) – mínimo 15% em despesa de capital Valor Aluno Ano Total (VAAT) – Indicador de Educação Infantil (IEI) Valor Aluno Ano no FUNDEB (VAAF)	Regular Não recebido Não recebido Não recebido	
Saúde - Aplicação de recursos próprios (mínimo 15%)	25,20%	Regular
Subsídio dos Agentes Políticos	Regular	
Restrições de último ano de mandato Despesa de Pessoal nos últimos 180 dias do mandato Artigo 42 (despesas assumidas nos dois últimos quadrimestres) Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios fiscais Publicidade institucional (três meses antes do pleito) Publicidade empenhada no primeiro semestre Alterações remuneratórias limitadas à inflação	 Regular Regular Regular Regular Regular Regular	
Controle Interno	Regular	
Lei de Acesso à Informação e Lei da Transparência Fiscal	**Irregular**	
Fiscalização Ordenada	**Irregular**	
Fidedignidade dos Dados Informados ao Sistema Audesp	**Irregular**	
Denúncias / Representações / Expedientes	**Irregular**	
Atendimento à Lei Orgânica, Instruções, Recomendações e Determinações do TCESP	**Irregular**	

O retrospecto dos pareceres das contas anteriores é positivo, como denota-se:

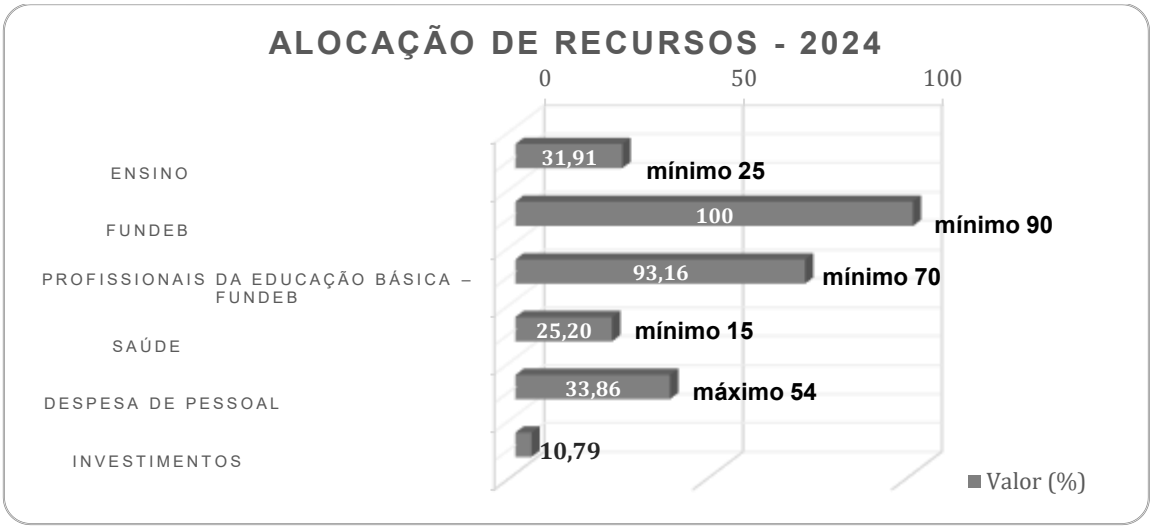
CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL

Exercício	Processo	Parecer	Trânsito em julgado
2022	004278.989.22-3	Favorável com recomendações e determinação	06/09/2024
2021	007231.989.20-3	Favorável com ressalvas, recomendações e determinações	10/11/2023
2020	003248.989.20-4	Favorável com recomendações	13/03/2023

É o Relatório.

VOTO

As contas da Prefeitura Municipal de Porto Feliz, atinentes ao exercício de 2024, comportam aprovação, na medida em que os aspectos positivos superam os apontamentos feitos pela Fiscalização, como passo a explanar.



Transferência ao Legislativo	Regular
Resultado da Execução Orçamentária	Déficit – 1,72%
Resultado Financeiro	Superávit
Remuneração dos Agentes Políticos	Regular
Encargos Sociais	Regular
Precatórios	Regular

Conforme a instrução processual, foram atendidos os mandamentos constitucionais e legais referentes à aplicação de recursos no

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL

Ensino, que alcançou 31,91% da receita oriunda de impostos e transferências, atendendo, pois, o mínimo obrigatório de 25% (artigo 212 da Constituição Federal) e na Saúde, atingindo 25,20% da Receita Corrente Líquida (RCL), acima, portanto, do mínimo de 15% da arrecadação de impostos estabelecido pelo art. 7º da Lei Complementar Federal nº 141/2012, além da observância dos limites de gastos com pessoal e de transferências de recursos ao Poder Legislativo.

De igual modo, a Fiscalização atestou a regularidade dos procedimentos relacionados aos encargos sociais e precatórios.

No que diz respeito aos subsídios dos agentes políticos, a Equipe de Fiscalização não identificou pagamentos maiores que os fixados.

Com base nos dados gerados pelo Sistema Audesp e consignados no laudo da Auditoria, o resultado da execução orçamentária evidenciou déficit totalmente amparado no superávit financeiro proveniente do exercício anterior, como demonstrado a seguir:

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Valores	
(+) RECEITAS REALIZADAS	R$ 453.051.930,69	
(-) DESPESAS EMPENHADAS	R$ 455.993.995,55	
(-) REPASSES DE DUODECIMOS A CÂMARA	R$ 9.087.000,00	
(+) DEVOLUÇÃO DE DUODECIMOS DA CÂMARA	R$ -	
(-) TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	R$ -	
(+ ou -) *AJUSTES DA FISCALIZAÇÃO*	R$ 4.255.836,97	
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**-R$ 7.773.227,89**	**-1,72%**

Resultados	Exercício em exame	Exercício anterior	%
Financeiro	R$ 144.064.165,21	R$ 149.954.738,16	-3,93%
Econômico	R$ 57.731.864,96	R$ 96.805.563,14	-40,36%
Patrimonial	R$ 503.727.811,45	R$ 456.480.088,87	10,35%

Quanto à execução de políticas públicas, este Egrégio Tribunal tem orientado os gestores municipais no sentido de que cumprir apenas os índices legais e constitucionais não basta. É necessário que a aplicação dos recursos gere impactos positivos na vida da população, por meio de serviços públicos eficientes e de qualidade.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL

Após validação da Fiscalização, eis a série histórica de classificação do IEG-M – Índice de Efetividade da Gestão Municipal:

EXERCÍCIO	2021	2022	2023	2024
IEG-M	**C+**	**C+**	**B**	**B**
Planejamento (i-Plan)	C	C	C	C
Gestão Fiscal (i-Fiscal)	B	B+	B	B+
Educação (i-Educ)	C	B	B	B
Saúde (i-Saúde)	B	C+	B	B
Meio Ambiente (i-Amb)	B	B+	B+	B
Proteção dos Cidadãos – Defesa Civil (i-Cidade)	A	A	A	B+
Tecnologia (i-Gov TI)	B+	B+	A	A

A	B+	B	C+	C
Altamente Efetiva	Muito Efetiva	Efetiva	Em fase de adequação	Baixo nível de adequação

IEG-M	Índice de Efetividade da Gestão Municipal
i-Planejamento	mede a consistência entre o planejado e o efetivamente implementado e a coerência entre as metas e os recursos empregados.
i-Fiscal	mede os resultados da administração fiscal a partir da análise da execução financeira e orçamentária e do respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
i-Educ	mede os resultados do setor por meio de quesitos relacionados à Educação Infantil e ao Ensino Fundamental, com foco em infraestrutura escolar.
i-Saúde	mede os resultados da área por meio de quesitos relacionados à Atenção Básica, às Equipes de Saúde da Família, aos Conselhos Municipais de Saúde, a tratamentos e vacinação.
i-Amb	mede os resultados das ações relacionadas ao ecossistema que impactam serviços e a qualidade de vida do cidadão. Examina dados sobre resíduos sólidos, educação ambiental e estrutura dos conselhos relacionados ao setor, entre outros.
i-Cidade	mede o grau de planejamento de ações relacionadas à segurança dos munícipes diante de eventuais acidentes e desastres naturais.
i-Gov-TI	mede o grau de utilização de recursos tecnológicos em áreas como capacitação de pessoal, transparência e segurança da informação.

O quadro geral na execução das políticas públicas das principais áreas que foram avaliadas pelo IEG-M evidencia um cenário de "efetividade", com a nota "B", idêntica à obtida no exercício antecedente.

A aferição sobre o Planejamento das Políticas Públicas (i-Plan) revelou estagnação em baixo índice de adequação, indicando a necessidade de aprimoramento relativamente aos seguintes aspectos:

- não foram considerados no processo de planejamento e organização das audiências públicas os seguintes elementos:

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL

disponibilização prévia de material de apoio a respeito dos temas a serem debatidos; definição de mecanismos de avaliação (questão nº 1.4 do i-Planejamento);

- nem todos os indicadores do PPA são mensuráveis e estão coerentes com as metas físico-financeiras estabelecidas (questão nº 4.2 do i-Planejamento);
- a LOA previa abertura de créditos adicionais por decreto em percentual acima da inflação (10% - questão nº 11.1 do i-Planejamento);
- o Prefeito não determinou providencias para sanar as irregularidades apontadas nos Relatórios do Controle Interno (questão nº 14.4.5.1 do i- Planejamento).

O i-Fiscal, outra vertente importante, demonstra atuação muito efetiva do Município, ao receber a nota "B+" nos últimos quatro exercícios.

A avaliação "B" aferida nos três últimos exercícios, referentes à execução das políticas públicas do Ensino (i-Educ) evidencia a efetividade dos serviços colocados à disposição da população.

Mesma nota registrou o i-Saúde, indicando estagnação, se comparada ao índice anotado no exercício de 2023, e consignando:

- Não há Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) específico elaborado e implantado para seus profissionais de saúde em âmbito municipal (Questão nº 11 do i-Saúde);
- A quantidade média de pessoas cadastradas atendidas por equipe de saúde da família do município foi superior a 4.000 pessoas16 (Questão nº 12.2 do i-Saúde);
- Não há Complexo Regulador Municipal, contrariando o inciso I do § 3º do artigo 10 da Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (questão 30 do i-Saúde);
- A Prefeitura Municipal não possui serviço de atenção pré-hospitalar e Central Samu 192, bem como não integra Central Samu 192 de abrangência regional (questão nº 31 do i-Saúde);
- Não houve implantação da Ouvidoria da Saúde no município, bem como, não houve utilização do Sistema OuvidorSUS ou sistema equivalente (questões nºs 33 e 34 do i-Saúde).

Nas dimensões i-Amb e Cidades Protegidas (i-Cidade), a Prefeitura foi avaliada com as notas "B" e "B+", significando involução em relação ao exercício imediatamente anterior, revelando a necessidade da adoção de medidas para sanar as impropriedades averiguadas pela Equipe Técnica, buscando maior efetividade da gestão nesses setores.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL

As políticas públicas de Tecnologia da Informação (i-Gov TI) alcançaram a classificação “A”.

Por fim, anoto que tramita nesta Corte o processo TC-0016068.989.24-3, de minha Relatoria, no qual o Ministério Público do Estado de São Paulo pediu que o TCE/SP examinasse a regularidade da cessão de uso de imóvel público municipal à Santa Casa de Porto Feliz para gestão de pronto socorro na cidade.

Após exame da matéria, a Unidade de Fiscalização UR-09 – Sorocaba apontou que o instrumento a ser firmado entre a Prefeitura e a Santa Casa deveria ser um “contrato de gestão” e não um “convênio”, como foi efetivado, visto que o objeto de interesse era a “gestão do pronto socorro municipal”. A UR-09 considerou também inadequado que o prazo de vigência fosse “indeterminado”.

Acolho a opinião da Unidade de Fiscalização e entendo que o Tribunal deve registrar esses apontamentos neste Parecer Prévio e formular recomendação para que a Prefeitura regularize a cessão do imóvel à Santa Casa.

Isso exigirá a realização de chamamento público com o objetivo de selecionar organização social (OS) para fazer a gestão do Pronto Socorro Municipal.

A norma aplicável ao chamamento público é a Lei nº 13.019/2014, que exige, simultaneamente, clareza do objeto, critérios objetivos de seleção, preço compatível/exequível e parâmetros verificáveis de execução.

Neste Tribunal, a partir do julgamento do TC-00019869.989.25-1, em 10 de dezembro de 2025, ficou estabelecido que a complexidade dos contratos de gestão não exime a Administração do dever de apresentar uma planilha orçamentária estruturada, capaz de assegurar a rastreabilidade e a auditabilidade dos valores repassados.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL

Nesse sentido, a individualização dos custos deve permitir tanto a fiscalização da execução contratual quanto a compreensão dos valores considerados pela Administração.

Como bem observado pelo Relator, o e. Conselheiro Renato Martins Costa, o planejamento adequado deve identificar os elementos formadores de cada grupo de custos essenciais à operacionalização do equipamento público.

Tal estrutura de custos deve segmentar o valor estimado de repasse nos seguintes grupos de despesa, sem prejuízo de outros (cf. fls 20/22 do evento 56.3 do TC-00019869.989.25-1):

> **1. Despesas com Pessoal:** discriminação da folha de pagamento estimada para o conjunto de profissionais (técnicos, assistenciais e administrativos), incluindo salários-base, encargos sociais (INSS, FGTS) e trabalhistas (13º salário, férias).
>
> **2. Medicamentos e Insumos:** detalhamento de materiais descartáveis, medicamentos essenciais e insumos médico-hospitalares necessários à execução dos serviços.
>
> **3. Serviços de Terceiros e Utilidades:** previsão de custos com energia, água, telefonia, limpeza, segurança e manutenção de equipamentos.
>
> **4. Despesas Administrativas e Operacionais:** custos de gestão, contabilidade, recursos humanos e sistemas de informação.
>
> **5. Reserva de Contingência:** margem justificada para variações de demanda e imprevistos.

A partir desses elementos mínimos, a Administração pode elaborar um orçamento-referência do repasse global, estruturado por grupos de despesas e/ou centros de custos, com memória de cálculo e premissas explícitas, e promover o chamamento público para selecionar a organização social.

Nessa conformidade, acolhendo a manifestação do Ministério Público de Contas (MPC), voto pela emissão de **Parecer Favorável** sobre as **contas da Prefeitura Municipal de Porto Feliz**, relativas ao **exercício de 2024** e **recomendo** à Prefeitura Municipal de Porto Feliz que promova chamamento

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL

público com vistas à seleção de organização social que irá, por meio de contrato de gestão — e não convênio, como ocorreu no caso em questão —executar as atividades e prestar os serviços de saúde pelo Pronto Socorro Municipal.

É o meu Voto.

Ao Cartório, para que envie cópia do presente Relatório e Voto, ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, subscritor do Ofício de nº 2163/2024 – EXPPGJ (evento 1.1 do TC-0016068.989.24-3), para sua ciência.

Após essa providência, arquivar este processo e o TC-0016068.989.24-3.

São Paulo, 31 de março de 2026.

WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO
CONSELHEIRO

BMS/SFA

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: WAGNER DE CAMPOS ROSARIO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-MFHK-67F9-722V-6WGL